

सार्वजनिक प्रतष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन २०५०

English title: Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 1993

सार्वजनिक प्रतष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०५० । ९ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. नजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०५० सालको ऐन नं. ३१ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक प्रतष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, प्रतष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतष्ठानहरूको सञ्चालनमा नजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गरी समग्र रूपमा देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक प्रतष्ठानमा रहेको सरकारी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक प्रतष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५०" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "प्रतष्ठान" भन्नाले नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी, सङ्गठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय सम्झनु पर्छ र यो शब्दले त्यस्तो कम्पनी, सङ्गठित संस्था वा उद्योगको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको अन्य कम्पनी, सङ्गठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय समेतलाई जनाउँछ । (ख) "सरकारी लगानी व्यवस्थापन" भन्नाले प्रतष्ठानको व्यवस्थापनमा नजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट नजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) "सरकारी क्षेत्र" भन्नाले कुनै प्रतष्ठानमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वामित्व रहेको वा व्यवस्थापनमा सहभागिता रहेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "नजी क्षेत्र" भन्नाले सरकारी क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) "समिति" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दफा ३ बमोजमि गठन भएको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको गठन: (१) प्रतष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) अर्थ मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सभापति, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अर्थ समिति (प्रतिनिधि सभा) - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको संसद सदस्यहरू दुईजना - सदस्य । (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, (सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालय) - सदस्य । (झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ञ) सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय महाशाखा) - सदस्य-सचिव । (३) समितिले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रतष्ठानको प्रमुख, मजदुर प्रतिनिधिहरू तथा ख्यातपिप्राप्त अर्थवद्विाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नेछ । ४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्ने । (ख) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रतष्ठानको पहिचान गर्ने । (ग) प्रतष्ठानहरूको मूल्याङ्कन गराई सरकारी लगानी व्यवस्थापनको प्रकृयाको सफाई नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने । (घ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धमा आइपरेका बाधा अवरोध फुकाउने र समन्वय कायम गर्ने । (ङ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका नरिणय तथा समझौताहरूको अनुगमन पहिलो संशोधनद्वारा थप । तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (च) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) सरकारी लगानी व्यवस्थापनमा आवश्यक

मापदण्ड, कार्यवधि वा नरिदेशिका बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा सफारसि गर्ने । (छ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक परेमा अन्य कामहरू गर्ने, गराउने । ५. समितिको बैठक र नरिणयः (१) समितिको अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ । (२) समितिको अध्यक्षता समिति अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) समितिको बैठकमा बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिन्छ । (४) समितिको बैठकमा उपस्थिति समितिका सदस्यहरू, छलफल भएको वषिय र तत्सम्बन्धमा भएको नरिणयको वविरण छुट्टै कतिबमा लेखी राख्नु पर्नेछ ।

(५) समितिको बैठकको नरिणय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिन्छ । (६) समितिले आवश्यकतानुसार पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । वशिषज्ज वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसमिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. कार्यान्वयन समितिः (१) प्रतष्ठिठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी नरिणयलाई व्यवस्थिति रूपमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजमिको कार्यान्वयन समिति रहनेछः- । (क) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -संयोजक । (ख) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय महाशाखा) -सदस्य । (घ) सहसचिव, प्रतष्ठिठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) कार्यकारी प्रमुख, सम्बन्धित प्रतष्ठिठान -सदस्य । (२) कार्यान्वयन समितिको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयमा रहनेछ । (३) अर्थ मन्त्रालयको सरकारी लगानी व्यवस्थापन वषिय हेर्ने शाखाको उपसचिवले कार्यान्वयन समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछ । (४) कार्यान्वयन समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मति, समय र स्थानमा प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (५) कार्यान्वयन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वषियको वजिजलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ख. कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) समितिबाट भएको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने, वार्षिकि कार्ययोजना तयार गर्ने, । (ख) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतष्ठिठानको वर्षमा कम्तीमा एक पटक अनुगमन गरी वा गराई प्रतविदन प्राप्त गर्ने, । (ग) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतष्ठिठानसँग भएको समझौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, । (घ) समितिबाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएको प्रतष्ठिठानले समझौता बमोजमि नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम सञ्चति कोषमा दाखलि गर्ने वा गराउने, । (ङ) सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी वा गराई समितिमा सुझाव पेश गर्ने, । (च) प्रतष्ठिठान सुधार, शेयर वनिविश, लजि, पट्टा, सम्पत्तिको मौद्रीकरण, एकआपसमा गाभ्ने वा गाभनि सम्बन्धी वषियमा आवश्यक मापदण्ड, कार्यवधि वा नरिदेशिका बनाई समितिमा पेश गर्ने, । (छ) आफूले गरेको कार्यको वार्षिकि प्रतविदन आर्थिकि वर्ष समाप्त भएको मतिले तीन महिनाभित्ति समितिमा पेश गर्ने, । (ज) प्रतष्ठिठान सुधार तथा सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिको नरिदेशन बमोजमि अन्य आवश्यक कार्य गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ग. सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई : (१) प्रतष्ठिठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिरि कार्यान्वयन समितिलाई सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाको सहसचिवको संयोजकत्वमा सो मन्त्रालयले नरिधारण गरे बमोजमि एक सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाईमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको जुनसुकै नकिय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा सार्वजनिकि प्रतष्ठिठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा ल्याई वा आवश्यकता अनुसार वशिषज्ज वा वजिजलाई करार सेवामा लार्ई काममा लगाउन सक्निन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५घ. व्यवस्थापन करार र भाडामा नजिी कषेत्रको सहभागति : (१) दफा ८ को खण्ड (घ) बमोजमि प्रतष्ठिठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतष्ठिठानको केही सम्पत्ति भाडामा दिएर वा खण्ड (ङ) बमोजमि व्यवस्थापन शुल्क दनि गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सोको वसित्त अध्ययन गरी मूल्याङ्कन वधिरि छनोट प्रक्रियाको वषियमा समेत समितिबाट सैद्धान्तिकि सहमतलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समितिबाट सैद्धान्तिकि सहमति प्राप्त भएमा स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशति गरी नजिी कषेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको प्रस्तावलाई उपदफा (१) बमोजमिको मूल्याङ्कन वधिरि छनोट प्रक्रियालाई आधार लार्ई प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी दफा ११ बमोजमि समझौता गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ६. सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नको लागिसूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) ऐनको दफा ५घ. बमोजमिको प्रक्रिया बाहेक मतिले कुनै प्रतष्ठिठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृति प्राप्त भएपछि सोको सूचना अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । ७. प्रतष्ठिठानको मूल्याङ्कन प्रक्रिया : (१) कुनै प्रतष्ठिठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सो प्रतष्ठिठानको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । समितिले स्वदेशी वशिषज्जहरूको टोली वा आवश्यक परे स्वदेशी र वदिशी वशिषज्जहरूको संयुक्त टोलीबाट गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वशिषज्जहरूको टोलीले प्रतष्ठिठानको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्दा प्रतष्ठिठानको सम्पत्ति, शेयरको बजार मूल्य, प्रतष्ठिठानले गर्दै आएको नाफा नोक्सानी, प्रतष्ठिठानले भवषियमा गर्न

सक्ने उत्पादन, बकिरी, नाफा नोक्सानीहरूलाई आधार लई गर्नु पर्नेछ । ८. सरकारी लगानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने : नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापनको लागि विरगीकृत कुनै प्रतष्ठानलाई देहायका कुनै वा सबै प्रक्रिया अपनाई सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) प्रतष्ठानको शेयर वनिविश गरेर, । तर त्यसरी शेयर वनिविश गर्दा प्रतष्ठानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ । (ख) सहकारीकरण गरेर, । (ग) प्रतष्ठानको सम्पत्ति बेचबखिन गरेर, ।

(घ) प्रतष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर, । (ङ) प्रतष्ठानको व्यवस्थापनमा नजिी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ड१) प्रतष्ठानको सम्पत्ति भौद्रीकरण गरेर । (च) समतिको सफारसिमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर । ९. सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव : नेपाल सरकारले कुनै प्रतष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सो प्रतष्ठानसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरू खुलाई राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्र-पत्रिकामा पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । सूचना प्रकाशति गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ । १०. प्रस्तावको मूल्याङ्कन : (१) दफा ९ बमोजमि प्रकाशति सूचना अनुसार नजिी क्षेत्रबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन समितिले देहायको आधारमा गर्नेछ:- । (क) आकर्षक तथा बढी मूल्य प्रदान गर्ने, । (ख) प्रतष्ठानलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । उच्च प्रतफल प्राप्त हुने गरी सञ्चालन गर्ने, । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने, । (ङ) व्यवस्थापकीय अनुभव भएको, । (च) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । व्यावसायिक योजना तथा थप लगानी गरी उद्योग तथा व्यवसाय वस्तितार गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कनको आधारलाई एक सय पूर्णाङ्क मानी समितिले अङ्कभार तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मूल्याङ्कन गर्दा दुई वा दुई भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको प्रस्ताव मल्लिदोजुल्दो देखिएमा नेपाली लगानीकर्ता वा नेपाली लगानीकर्ताहरूको समूहलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ११. सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा सम्झौता गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतष्ठानलाई नजिी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु अगावै लनि दनि दुवै पक्षहरूले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछ । तर पूँजी बजार वा अन्य कुनै माध्यमबाट जनसाधारण, सरकारी लगानी व्यवस्थापन हुने प्रतष्ठानको कर्मचारी, कामदार तथा नजिी क्षेत्रलाई खुला रूपमा शेयर बकिरी वितरण गर्दा कुनै सम्झौता गर्नु पर्ने छैन । (२) सरकारी लगानी व्यवस्थापन पश्चात नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भुक्तानीको शर्तहरू स्पष्ट रूपमा उपदफा (१) बमोजमि गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गरिने सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट नजिी क्षेत्रलाई प्रतष्ठान हस्तान्तरण हुने समयावधि र नेपाल सरकारबाट राखिने अन्य शर्तहरू समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता भएको मतिले एक महिनाभित्र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेखति शर्त तथा संक्षिप्त विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशति गर्नु पर्नेछ । १२. उपसमतिहरू गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको उपसमति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि गठति उपसमतिहरूको काम, कर्तव्य समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १३. विवादको समाधान : (१) नेपाल सरकार वा सरकारी लगानी व्यवस्थापनमा सहभागी हुने पक्षको बीचमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान सम्बन्धति पक्षहरूले आपसी छलफलद्वारा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवादको समाधान हुन नसकेमा दुवै पक्षको सहमतद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान मध्यस्थताद्वारा हुन सक्नेछ । यसरी मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्दा मध्यस्थतासम्बन्धी प्रचलति कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोग (अनसट्रिल) को प्रचलति मध्यस्थता नियम बमोजमि गरिनेछ । (३) मध्यस्थताको स्थल काठमाडौँ हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको प्रचलति कानून लागू हुनेछ । १४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने प्रतष्ठानमा कार्यरत कामदारलाई नजिीहरूले गरेको सेवा र पाउने उपदान आदि सुविधा नयाँ लगानीकर्ताको प्रतष्ठानमा सारी नजिीहरूको सेवाको निरन्तरता कायम गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवाको निरन्तरता कायम गराउन नसकिने अवस्था परी त्यस्तो प्रतष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार आदिलाई अवकाश दनि पर्ने भएमा नेपाल सरकारले समतिको सफारसिमा कर्मचारी र कामदारहरूलाई उपदफा (३) को अधीनमा रही अवकाश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अवकाश ददि नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रतष्ठानबाट अवकाश पाउने कार्यरत कर्मचारी वा कामदारहरूको सम्बन्धमा समतिको सफारसि लई क्षतिपूर्ति वा सुविधाको मुनासबि व्यवस्था गर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रतष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतष्ठानको केही शेयरहरू केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ । १५. सुविधा तथा दस्तुर : (१) सरकारी लगानी व्यवस्थापन भएको प्रतष्ठानले पुरानो उद्योग व्यवसायले पाए सरहको सुविधा पाउनेछ । (२) सरकारी लगानी व्यवस्थापन हुने प्रतष्ठानको जग्गा लगायत सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण

गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने दस्तुर दुवै पक्षले व्यहोरनु पर्नेछ । १६. प्रतष्ठितान खारेज गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कुनै प्रतष्ठितानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कारबाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतष्ठितानलाई खारेज गर्नु पर्ने मुनासबि कारण देखेमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी त्यस्तो प्रतष्ठितानलाई खारेज गर्न र खारेजी प्रक्रियाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खारेज भएको प्रतष्ठितानको उठ्न बाँकी रकमहरू सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सकिन्छ ।

(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजमि खारेज गरेको प्रतष्ठितानको सम्पत्ति वा दायित्व अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा उठ्न नसक्ने दायित्वहरू समितिको सफारसिमा मनाहा गर्न सक्नेछ । (४) प्रतष्ठितानको सम्पत्तिबाट त्यस्तो प्रतष्ठितानको सबै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा प्रचलति कानून बमोजमि बाँकी दायित्वको फछ्यौट गर्नु पर्नेछ । १७. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दनि सक्ने : नेपाल सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सम्बन्धति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालय वा प्रतष्ठितान वा व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालय वा प्रतष्ठितान वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १८. सजाय: कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत भएको समझौताको पालन गर्न गराउनमा वा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा कुनै पन किसिमिको बाधा अवरोध खडा गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई महिनासम्म कैद वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर त्यस्तो सजाय गर्नुअघि सफाइ पेश गर्ने उचति मौका दनि पर्नेछ । १९. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजमि समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य-सचिव, पहिलो संशोधनद्वारा थप । कार्यान्वयन समिति, सरकारी लगानी व्यवस्थापन इकाई, उपसमिति वा उपसमितिको कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २०. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । २०क. कार्यवधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन सक्ने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही समितिको सफारसिमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कार्यवधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । २१. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अडकाउ हटाउन सक्नेछ । २२. यसै ऐन बमोजमि हुने : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिस ऐनमा लेखिए जत कुरामा यसै ऐन र अन्य कुरामा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ ।